

7º Juzgado de Garantía de Santiago

ROL: Ordinaria-1770-2024	Fecha Ingreso: 13/02/2024
Caratulado: MARISOL ELIZABETH LASO TIRAPEGUI C/ AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI	
Delito: APROPIACION INDEBIDA ART.470 N°1	
Estado Actual: Concluida.	Ubicacion: 7º JUZGADO DE GARANTIA DE SANTIAGO
Etapas: Inicio de la acción.	

Litigantes

Tipo	Nombre o Razón Social
Denunciado.	CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO
Denunciado.	AIDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI
Querellado.	AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI
Querellado.	CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO
Querellante.	MARISOL ELIZABETH LASO TIRAPEGUI
Querellante.	JORGE ALEJANDRO JURI LASO
Fiscal.	FISCAL GENERICO TRIBUNAL 1226
Defensor.	CAROLINA ALEJANDRA SEPULVEDA VARELA
Defensor.	SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES
Defensor.	ESTEBAN IGNACIO ANANIAS ZAROR
Defensor.	VÍCTOR EDUARDO PROVIDEL LABARCA
Defensor privado.	CAROLINA ALEJANDRA SEPÚLVEDA VARELA
Defensor privado.	ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS
Defensor privado.	ESTEBAN IGNACIO ANANÍAS ZAROR
Defensor privado.	SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES
Abogado patrocinante.	IVO RADAMES ARTEAGA CARTAGENA
Abogado patrocinante.	ANDRÉS ANTONIO BUSTOS DÍAZ
Abogado patrocinante.	PAULA IGNACIA OLIVARES VARGAS
Abogado patrocinante.	KARINA VALERIA VILLAR TENEO
Abogado patrocinante.	MICAELA BELÉN MÉNDEZ SILVA
Víctima.	CONFIDENCIAL

Tabla de contenidos

1. Principal1

1.1. Solicitud.: PRESENTACION QUERELLA - 2024-02-13 00:00:00.0 (Folio 21).....1

1.2. Actuación: CERTIFICADO QUERELLA - 2024-02-13 00:00:00.0 (Folio 20).....12

1.3. Resolución: DECLARA ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA. - 2024-02-16 00:00:00.0 (Folio 19).....14

1.4. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2024-04-19 15:35:15.0 (Folio 18)..... 15

1.5. Resolución: TP. PYP (CHRISTIAN A.) - 2024-04-23 00:00:00.0 (Folio 17)..... 16

1.6. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2024-04-30 19:05:06.0 (Folio 16)..... 18

1.7. Resolución: TP PYP DEF.(X AIDA L.)- - 2024-05-03 00:00:00.0 (Folio 15)..... 19

1.8. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2024-05-15 12:05:49.0 (Folio 14)..... 20

1.9. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2024-05-15 12:05:50.0 (Folio 13)..... 21

1.10. Resolución: TP RENUNCIA P&P - 2024-05-16 00:00:00.0 (Folio 12)..... 22

1.11. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2024-08-08 23:28:57.0 (Folio 11)..... 24

1.12. Resolución: TP P&P (ARAYA) - 2024-08-13 00:00:00.0 (Folio 10)..... 25

1.13. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2024-08-21 19:28:24.0 (Folio 9)..... 27

1.14. Resolución: TP. PYP (XA.LASO) - 2024-08-27 00:00:00.0 (Folio 8)..... 28

1.15. Resolución: FIJA AUD NO PERSEV EN EL PROCEDIMIENTO - 2025-03-27 00:00:00.0 (Folio 6)..... 31

1.16. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2025-04-04 13:24:02.0 (Folio 5)..... 32

1.17. Resolución: DEA. 09-05 REAPERTURA INVESTIG. - 2025-04-07 00:00:00.0 (Folio 4).33

1.18. Solicitud.: SOLICITUD PORTAL - 2025-04-08 16:12:22.0 (Folio 3)..... 35

1.19. Resolución: NHL - 2025-04-09 00:00:00.0 (Folio 2)..... 40

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE QUERELLA POR LOS DELITOS QUE INDICA; **PRIMERO OTROSÍ:** RESERVA DE ACCIÓN CIVIL; **SEGUNDO OTROSÍ:** SOLICITA DILIGENCIAS; **TERCER OTROSÍ:** ACREDITA PERSONERÍA; **CUARTO OTROSÍ:** DELEGA PATROCINIO Y PODER; **QUINTO OTROSÍ:** FORMA DE NOTIFICACIÓN.

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°)

ANDRÉS BUSTOS DÍAZ, cédula de identidad N°15.777.249-k, abogado, e **ISIDORA ESPINOSA ARAVENA**, cédula nacional de identidad N°16.378.754-7 en representación, según se acreditará de doña Marisol Elizabeth Laso Tirapegui, Profesora de Estado en Castellano, cédula de identidad N° 6.031.231-1 y de don Jorge Alejandro Juri Laso, Ingeniero Civil Industrial cédula de identidad N° 15.336.688-8; todos domiciliados para estos efectos en calle Don Carlos #2939, oficina N°801, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a US., respetuosamente digo:

Que, por este acto y conforme al derecho que me asiste, de acuerdo con los artículos 111 y 400 inciso 1° del Código Procesal Penal, vengo en deducir querella en contra de **Aida Rosemarie Laso Tirapegui** cédula de identidad N° 6.085.539-0 domiciliada en Diagonal Paraguay N° 254, departamento N° 503 D y contra **Christian Mauricio Adrián Araya Laso** cédula de identidad N° 9.981.247-8, mismo domicilio y **CONTRA TODOS QUIENES RESULTEN RESPONSABLES**, por la participación que le cabe en calidad de autores del **delito de apropiación indebida** previsto y sancionado en el artículo 470 N°1 del Código Penal, del **delito de administración desleal**, previsto y sancionado en el artículo 470 N°11 del Código Penal, y por el **delito de contrato simulado**, previsto y sancionado en el artículo 471 N°2 del Código Penal; por las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer a continuación:

I.- ANTECEDENTES PRELIMINARES:

1.1.- Mis representados, Doña MARISOL ELIZABETH LASO TIRAPEGUI y Don JORGE ALEJANDRO JURI LASO, junto a AIDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI, integran la Comunidad Hereditaria que se constituyó el 14 de noviembre de 2020, a raíz del fallecimiento de Marta Adriana Tirapegui Domínguez, portadora de la cédula de identidad N° 2.894.255-9. Su último domicilio fue en Diagonal Paraguay N° 254, departamento N° 504 D, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

1.2.- Marisol Laso Tirapegui y Aida Laso Tirapegui (son hijas de doña Marta Tirapegui Domínguez), a su vez Aida es la madre de Christian Araya Laso (nieto de Marta Tirapegui Domínguez). Mi representado es hijo de MARTA ADRIANA LASO TIRAPEGUI, cédula de identidad N° 5.441.480-3, quien falleció el 28 de mayo de 1982; por lo tanto, es nieto de Marta Tirapegui Domínguez.

1.3.- El fallecimiento de doña Marta Tirapegui Domínguez quedó registrado en el número 3.209, Año 2020, Circunscripción de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Este hecho consta en el Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva con el número de inscripción 55.120, año 2021, correspondiente a la causante Marta Adriana Tirapegui Domínguez.

1.4.- De acuerdo con este Certificado de Posesión Efectiva, la comunidad heredó los siguientes bienes:

a) Inmueble No Agrícola, N° de Rol Sii 387-383, SANTIAGO, valorado en \$27.014.132, INSCRIPCIÓN CBR: Fojas 38581, N° 49129, Año 1985, SANTIAGO. b) Inmueble No Agrícola, N° de Rol Sii 387-384, SANTIAGO, valorado en \$27.014.132, INSCRIPCIÓN CBR: Fojas 27204, N° 33479, Año 1983, SANTIAGO. c) Inmueble No Agrícola, N° de Rol Sii 387-491, SANTIAGO, valorado en \$983.402, INSCRIPCIÓN CBR: Fojas 38581, N° 49129, Año 1985, SANTIAGO. d) Inmueble No Agrícola, N° de Rol Sii 423-429, SANTIAGO, valorado en \$1.505.796, INSCRIPCIÓN CBR: Fojas 104707, N° 73072, Año 1994, SANTIAGO. e) Inmueble No Agrícola, N° de Rol Sii 3228-3, LA CISTERNA, valorado en \$76.558.524, INSCRIPCIÓN CBR: Fojas 7461VTA, N° 11380, Año 1982, SAN MIGUEL.

1.5.- Es relevante destacar que el 18 de febrero de 2019, doña Marta Tirapegui otorgó un mandato general a Doña Aida Laso Tirapegui y a Don Christian Araya Laso, documento formalizado en la 32° Notaría Pública de Santiago, bajo el Repertorio N° 2704-2019.

1.6.- Mi representado Jorge Juri reside fuera del país desde el año 2015 y actualmente reside en Canadá.

I. LOS HECHOS.

El día 7 de julio de 2017, Marta Adriana Tirapegui Domínguez, cédula de identidad número 2.894.255-9, sufre un accidente cerebro vascular siendo internada en la clínica de la Universidad Católica de Chile. Producto de este accidente, queda con total dependencia de terceros para realizar sus actividades normales.

Curiosamente, y a pesar de su situación, con fecha 18 de febrero del 2019, Marta Adriana Tirapegui Domínguez otorgó un mandato general a su hija doña Aida Rosemarie Laso Tirapegui y a su nieto don Christian Mauricio Adrián Araya Laso.

Doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, quien era dueña de un inmueble, específicamente del departamento número quinientos cuatro D (504 D) del quinto piso y de la bodega número veintisiete D del primer subterráneo, ambos del edificio ubicado en calle Diagonal Paraguay número doscientos cincuenta y cuatro (N° 254) Comuna de Santiago, Región Metropolitana. Era dueña además del estacionamiento número 76 H del segundo subterráneo del edificio ubicado en calle Portugal número ciento veintiséis interiores, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, en el 2015 ya tenía serios y graves problemas de salud mental, con problemas médicos acreditados de memoria a corto plazo, sufriendo el 07 de julio de 2017 dicho accidente cerebro vascular que dejó graves consecuencias mentales tales como pérdida de orientación, de memoria, secuelas para hablar y expresar su voluntad. Así consta, en documentos médicos respectivos de la Red UC Christus, que se acompañarán en la oportunidad procesal respectiva, y en que consta que el estado de salud de ella era

conocido por su nieto Christian Mauricio Adrian Araya Laso, y su hija Aida Rosemarie Laso Tirapegui, ya que ellos hicieron el ingreso de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez al centro de salud de marras el 7 de julio de 2017 dando cuenta, expresamente, según se lee del propio documento, que ella a esa fecha era “dependiente de actividades de vida diaria”, “necesita ayuda para bañarse y vestirse”, “tiene historia de desorientaciones frecuentes desde hace años”, con problemas de “deterioro cognitivo”. Por eso llama la atención, y tendrá que ser objeto de investigación, que se haya firmado ante notario un mandato general, en circunstancias que no debió celebrarse por el estado mental de doña Marta Tirapegui en que tampoco el notario competente constató la edad de doña Marta Adriana a efectos de establecer si estaba en plenas facultades mentales para celebrar todo tipos de contratos en especial la enajenación de parte de su patrimonio.

A pesar de todo lo anterior, apenas 10 días antes del fallecimiento de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, el 04 de noviembre de 2020 los querellados doña Aida Rosemarie Laso Tirapegui y don Christian Mauricio Adrián Araya Laso, aprovechándose su calidad de mandatarios, realizan la venta del departamento, un estacionamiento y la bodega, ya individualizados, que son traspasados al mismo Christian Mauricio Adrián Araya Laso por el valor total de noventa y cinco millones de pesos (\$95.000.000.-). Cuando, en realidad, los inmuebles anteriormente individualizados tienen un valor comercial de más de doscientos millones de pesos (\$200.00.000.-). El precio de venta fue supuestamente pagado en efectivo tal y como consta en contrato de compraventa suscrito el 04 de noviembre de 2020, repertorio N° 15.856-2020 de 32° Notaria Pública de Santiago.

La venta del inmueble, estacionamiento y la bodega indicados, se realiza con claro abuso de las facultades de administración que tenían los querellados conforme al mandato amplio que Marta Adriana Tirapegui Domínguez había otorgado.

Cabe hacer presente, que en razón al inmueble referido en esta querella, aún existen 6 bodegas del proyecto Inmobiliaria Portugal que aún no se han traspasado a la sucesión y que pertenecen al patrimonio formado por Marta Adriana Tirapegui Domínguez, el cual témenos que su destinación no sea la adecuada conforme a Derecho, en razón al mandato de administración ya señalado.

Por otro lado, don Jorge Juri Laso, sobrino de Marisol Laso Tirapegui y a su vez nieto de Marta Adriana Tirapegui Domínguez, se trasladó a vivir a Canadá el día 30 de julio de 2015. A fin de resguardar un conjunto de bienes muebles que tenía en su departamento en Santiago, los dejó en varias bodegas pertenecientes a cargo de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez (11 bodegas en total) y que fueron después administrados por los querellados en virtud del mandato amplio que tenían en representación de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez. Los bienes muebles que quedaron en las bodegas ya referida, han sido apropiados por parte de los querellados, quienes cambiaron las chapas de las puertas impidiendo que su legítimo propietario, el Sr. Jorge Juri, pueda hacer uso de estos. Adicionalmente, el día 21 de enero de 2023, su tía Marisol Laso Tirapegui y su padre, Jorge Juri Vigouroux, fueron a revisar si seguían sus pertenencias en las bodegas y desde consejería les dijeron que no podían ingresar porque no tenían el permiso de don Mauricio Araya, debido a que el acceso estaba asociado al departamento que fue adquirido de forma fraudulenta.

Asimismo, no ha existido ningún tipo de aclaración de parte de los querellados quienes se comportan como dueños de los bienes muebles pertenecientes a don Jorge Juri Laso, que, a la fecha, todavía no sabe que ocurrió con esas especies.

Finalmente, cabe destacar que SANDRA PATRICIA RIVILLAS HERNANDEZ, cuidadora de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, en su propia declaración en juicio seguido en 6 Juzgado Civil de Santiago, rol 6511-2022, manifestó que cuando conoció a doña Marta, la encontró en un estado de total somnolencia debido a los medicamentos y que pasaba dormida. Asimismo, indicó que el diagnóstico médico no era muy alentador por el accidente cerebro vascular que ella tuvo, y que su labor era la de cuidar a doña Marta pero siempre Aida Rosemarie Laso Tirapegui y Christian Mauricio Adrián Araya Laso, supervisaban su trabajo.

II. EL DERECHO

Los hechos ocurridos e indicados con constitutivos de los siguientes delitos:

- a) Delito de administración desleal previsto y sancionado en el artículo 470 número 11 del Código Penal;
- b) Delito de apropiación indebida previsto y dispuesto en el art. 470 número 1 del Código Penal.
- c) Delito de contrato simulado otorgado en perjuicio de tercero previsto y sancionado en el artículo 471 n°2 del Código Penal.

1. RESPECTO AL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL.

El delito de administración desleal está tipificado en el art. 470 número 11 del CP y dispone lo siguiente:

Art. 470.- “**Las penas privativas de libertad del art. 467 se aplicarán también:**

11.º Al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado.

Si el hecho recayere sobre el patrimonio de una persona en relación con la cual el sujeto fuere guardador, tutor o curador, o de una persona incapaz que el sujeto tuviere a su cargo en alguna otra calidad, se impondrá, según sea el caso, el máximo o el grado máximo de las penas señaladas en el artículo 467.

En caso de que el patrimonio encomendado fuere el de una sociedad anónima abierta o especial, el administrador que realizare alguna de las conductas descritas en el párrafo primero de este numeral, irrogando perjuicio al patrimonio social, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 467 aumentadas en un grado.

Además, se impondrá la pena de inhabilitación especial temporal en su grado mínimo para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier

título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de una Superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero.

En los casos previstos en este artículo se impondrá, además, pena de multa de la mitad al tanto de la defraudación”.

1) Sujeto activo del delito de administración desleal

De acuerdo con lo dispuesto en la ley, el delito de administración desleal requiere que el sujeto activo sea una persona que esté a cargo la salvaguarda o la gestión del patrimonio de otra persona. En el caso de los hechos de esta querella, los imputados poseían un mandato general para administrar los bienes y actuar a nombre de la fallecida Marta Adriana Tirapegui Domínguez. Así, aprovechándose de la condición de salud de esta última, realizaron una venta simulada del inmueble con absoluta infracción de los deberes de lealtad que tenían con la mandante.

2) La conducta típica

Al respecto, el delito de administración desleal se ha caracterizado por ser un delito que consiste en un ataque al patrimonio desde dentro de la esfera patrimonial del titular del propio patrimonio, no desde afuera como ocurre con la estafa u otros delitos contra la propiedad o el patrimonio.

El tipo penal que aquí se configura requiere que el sujeto activo despliegue alternativamente una de dos conductas, a saber, **a) ejercer de forma abusiva facultades PARA DISPONER por cuenta del titular u obligarlo**, o **b) ejecutar u omitir otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado.**

Esto implica que la figura delictiva lo comete quien teniendo facultades de administración en actúa con abuso de ellas o, porque omite una acción manifiesta que va en contra del interés de la sociedad que administra. En el caso que se presenta en esta querella, los querellados poseían un mandato, esto es, un contrato que es justamente una de las formas que señala la ley en el encabezado del art. 471 número 11, como fuente de la administración desleal.

En concreto, ambos querellados actuaron de forma abusiva al disponer de los bienes inmuebles ya individualizados y simular una venta de ellos por precios irrisorios al valor de mercado que tenían. Tan evidente fue el abuso de la calidad de mandatario que tenían que realizaron la venta del inmueble solo diez días antes de la muerte de su mandante doña **Marta Adriana Tirapegui Domínguez**.

Por lo demás, prueba de este elemento abusivo es que los inmuebles fueron adquiridos por uno de los mismos mandantes de la fallecida lo que demuestra objetivamente las verdaderas intenciones defraudatorias detrás de esta compraventa.

3) El Dolo

Según se observa de la propia redacción de la norma legal invocada (art. 470 n° 11 del Código Penal), el tipo penal descrito en esta no requiere algún ánimo subjetivo especial de parte del agente, ni tampoco se restringe la configuración del tipo a la existencia de dolo directo. Así, basta el conocimiento de estar a cargo de un patrimonio tal y como lo estaban los querellados

en virtud del mandato que tenían. En este caso, es evidente que en el presente caso los querellados evidentemente actuaron con dolo directo, dado que con estas operaciones sabían perfectamente el daño patrimonial que estaba causando a su representada y como se beneficiaban exclusivamente. Así las cosas, estaban los querellados en perfecto conocimiento de los hechos que realizaban, procediendo con voluntad, conocimiento y dolo directo, ocultándoselo a los herederos de la sucesión ya mencionada.

4) El perjuicio

El art. 470 N° 11 exige que la gestión del sujeto activo “le irrogare un perjuicio” al patrimonio que administra. El perjuicio patrimonial es un requisito adicional al abuso o la infidelidad y constituye el resultado típico previsto en el texto legal. En el caso concreto que da lugar a esta querrela, el perjuicio económico a **doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez** es evidente. Naturalmente, como se indicó, doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez falleció el día 14 de noviembre del año 2020, y la compraventa se realizó 10 días antes de su fallecimiento, despojando a su sucesión de dichos bienes inmuebles y además, ocultando la realización de dicho acto a los herederos.

2. RESPECTO AL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.

El delito de apropiación indebida se encuentra tipificado en el artículo 467 número 1 del CP que dispone lo siguiente:

Artículo 470. Las penas privativas de libertad del art. 467 se aplicarán también:

1.º “A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla”.

1) Sujeto activo del delito de apropiación indebida.

La apropiación indebida es un delito común. Sin embargo, requiere que el sujeto activo haya apropiado de bienes en haya recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que produzca la obligación de entregar o devolver los bienes. Pues bien, este delito se ha realizado en relación con los hechos de apropiación de los especies y bienes muebles pertenecientes a don Jorge Juri Laso quien había dejado en las 11 bodegas distintas especies de valor las que resultaron apropiadas por los dos querellados. En efecto, ambos querellados, en su calidad de administradores del patrimonio de la fallecida doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, son quienes disponen de las facultades de devolver los bienes a mi representado, a don Jorge Juri, pero no lo hacen manteniendo en su poder estos bienes.

Es cierto que los bienes los recibió la abuela de don Jorge Juri doña, Marta Adriana Tirapegui Domínguez. Sin embargo, dado el mandato que tienen los querellados, son ellos quienes ahora y también dado el fallecimiento de la Sra. Marta Adriana Tirapegui Domínguez detentan el poder de administración y son ellos a quienes se les hace aplicable la obligación de devolver estos bienes.

2) La conducta típica

Este delito castiga la “apropiación” o “distracción” de bienes recibidos en depósito, comisión o administración o por algún otro título fiduciario que contenga la obligación de devolver las cosas.

De acuerdo a nuestra doctrina, apropiarse se identifica con “**todo acto que importe comportarse como señor y dueño de la cosa**” (Véase Hernández, Hector: “La administración desleal en el Derecho Penal chileno”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2005, vol. XXVI, N°1, p. 210). Resulta que es la misma conducta que la del delito de Hurto pero que, dado el título fiduciario que ostenta quien recibe la cosa, se transforma en un delito de apropiación indebida cuando, posteriormente no la devuelve. En el caso que suscita esta querrela respecto a don Jorge Juri, estamos ante una conducta de **apropiación** de bienes muebles realizada por los querrellados, esto es, por doña Aida Rosemarie Laso Tirapegui y don Christian Mauricio Adrián Araya Laso. Es cierto que los bienes que fueron dejados en las bodegas pertenecientes a la doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez cuando ella todavía vivía. Sin embargo, como se indicó, dada la condición de administradores que tenían y tienen los querrellados, son ellos quienes ahora no devuelven las cosas y configuran así la apropiación indebida.

3) El dolo

El delito de apropiación indebida es de carácter doloso, esto es, que se tenga el conocimiento y voluntad de apropiarse de los bienes y de no devolverlos. Nuestra doctrina ha señalado que el dolo comporta un actuar con “ánimo de señor y dueño” (Matus/Ramírez, *Manual de derecho penal. Parte especial*, 4° ed., 2021, p. 649). Esta situación es exactamente lo que ocurre tal y como se comprueba, pues los querrellados actúan como dueños cuando cambian la chapa de las puertas de las bodegas e impiden que representantes de don Jorge Juri puedan acceder a sus cosas.

4) El perjuicio y consumación del delito.

El perjuicio en el delito de apropiación indebida se ocasiona con la negativa de entregar o devolver las cosas que fueron recibidas. Este momento coincide con la consumación del delito tal y como lo indica la doctrina (Matus/Ramírez, *Manual de derecho penal. Parte especial*, 4° ed., 2021, p. 649). **RESPECTO AL DELITO DE CONTRATO SIMULADO EN PERJUICIO DE TERCERO**

El artículo 471 número 2 del Código Penal señala que:

“Será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales:

1.º El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de éste o de un tercero.

2.º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

3.º Derogado

Como se observa, el número 2 del artículo 471 tipifica el delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero. Este delito es por naturaleza una **simulación** de un acto

lícito pero que supone la intervención de dos sujetos que celebran el contrato simulado en perjuicio de otro (Mayer, Laura “Delitos contra intereses patrimoniales, en Luis Rodríguez Collado (director), *Derecho penal. Parte especial*, Vol II, 2022, p. 558.).

Justamente, en este caso que afecta a mis representados, los imputados celebran un contrato de compraventa simulada que perjudica el patrimonio de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, **pues no existió pago de la operación de venta** o al menos éste ni siquiera fue ingresado en alguna cuenta bancaria de la propietaria del inmueble. **El objetivo de la compraventa realizada por los imputados era simular una apariencia realidad del contrato.** En realidad, el objetivo principal era aprovecharse de las condiciones de salud de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez para así traspasar el inmueble con claro perjuicio para el patrimonio de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.

A primera vista, esta figura delictiva se asemeja a la estafa. Sin embargo, el delito de contrato simulado no constituye tal delito, pues tal y como ha sostenido nuestra doctrina, en el contrato simulado a diferencia de la estafa, **no hay interacción entre autor y víctima** (Véase Bascuñán Rodríguez, Antonio (2004): “Delitos contra intereses instrumentales”, Revista de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez, N°1, pp. 342 y 344).

El delito de contrato simulado se trata de la creación de una apariencia de negocio jurídico que en la realidad de las cosas no existe (Etcheberry, *Derecho penal. Parte especial*, t. III, 1997, p. 442).

La conducta típica del delito es **simular**, que consiste en hacer aparecer como real un hecho inexistente (Así, Labatut, Gustavo (2012): Derecho Penal, t. II, p. 226). Tal cual ocurre en los hechos descritos, se hace aparecer como real una venta cuando tal negocio jurídico fue completamente simulado al no existir ningún pago. Efectivamente, el contrato de compraventa realizado el 04 de noviembre de 2020 inscrito en el repertorio N° 15.856-2020 de 32° Notaría Pública de Santiago indica que el precio de venta fue supuestamente pagado en efectivo. Sin embargo, la compraventa y las declaraciones que en ella se contienen son sencillamente simuladas, esto es, una apariencia de realidad a fin de revestir la operación de venta. En el caso de los hechos, ambos imputados actúan con acuerdo previo por lo que cabe calificar su intervención delictiva como coautores conforme a lo señalado en el art. 15 número 1 del Código Penal.

Este delito exige un **dolo directo**, esto es, el conocimiento y voluntad de realizar la simulación del negocio jurídico con perjuicio de tercero.

El delito de otorgamiento de contrato simulado **se consuma**, como es usual en las defraudaciones, con el daño patrimonial económico (Mayer, Laura “Delitos contra intereses patrimoniales, en Luis Rodríguez Collado (director), *Derecho penal. Parte especial*, Vol II, 2022, p. 559). Dado que, en los hechos descrito en esta querella, el daño patrimonial se perfeccionó con la salida del patrimonio de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez e ingreso de él al del querrellado, se comprueba un perjuicio económico en el patrimonio de mi representada antes y después de la compraventa simulada. Por tanto, el delito se encuentra consumado.

III. PRINCIPIO DE EJECUCIÓN.

El principio de ejecución de los hechos materia de la presente querella se encuentra en la **comuna de Santiago, Región Metropolitana**; donde se inició la ejecución administración desleal a través de la venta de los inmuebles, la apropiación indebida y el otorgamiento de contrato simulado.

IV. PARTICIPACIÓN

De los hechos expuestos, resulta que los querellados han actuado en calidad de coautores del artículo 15 número 1, pues han intervenido en la fase ejecutiva tanto del delito de administración desleal como del delito de apropiación indebida y contrato simulado. Ambos sujetos han actuado conjuntamente, con un evidente acuerdo de voluntades de realizar las maniobras de ambos delitos. Resulta evidencia cómo ambos querellados, puestos de acuerdo, resolvieron realizar la venta del inmueble indicado anteriormente unos días antes del fallecimiento de su titular, aprovechándose tanto del mandato amplio de administración que tenían como de las facultades mentales alteradas y disminuidas de la víctima, doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.

V. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Respecto al delito del delito de otorgamiento de contrato en perjuicio de tercero del art. 471 número 2 concurren las siguientes circunstancias agravantes:

1. La circunstancias del artículo 12 número 7°, esto es, ejecutar el delito con abuso de confianza.

En efecto, los querellados se aprovecharon de la confianza que había depositado en ellos doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, quien había otorgado incluso mandato. Se trata de un caso en el cual la víctima nunca imaginó que, quienes eran garantes de protección de su patrimonio, aprovecharían tal circunstancia para realizar un contrato simulado en su perjuicio.

Se podría pensar que, dada las características de este delito, no es posible apreciar la circunstancia agravante del abuso de confianza. Sin embargo, nuestra doctrina sí acepta expresamente esta posibilidad indicando que justamente concurre en los casos de es el mandante el que realiza el contrato simulado en perjuicio de su mandatario (Así, Matus Jean Pierre /Ramírez M° Cecilia, *Manual de derecho penal chileno. Parte especial*, 4 ed., 2021, p. 673). Como se aprecia, el caso señalado en esta querella califica precisamente para aplicar la agravante indicada, pues en bajo ningún concepto la agravante es parte de la naturaleza del delito o el legislador la ha tenido en cuenta al momento de describirlo.

VI. CONDICIÓN DE VÍCTIMA

Respecto al delito de administración desleal y contrato simulado, nuestra representada doña Marisol Laso Tirapegui, hija de Marta Adriana Tirapegui Domínguez, posee la calidad de víctima conforme al artículo 108 letra a) del Código Procesal Penal., asimismo en representación de la fallecida doña Marta Tirapegui Laso el Sr. Jorge Juri. Finalmente,

respecto al delito de apropiación indebida, nuestro representado Sr. Jorge Juri, posee la calidad de víctima conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal.

POR TANTO,

SOLICITO A US., Tener por interpuesta querella en contra de **Aida Rosemarie Laso Tirapegui**, cédula de identidad N° 6.085.539-0, domiciliada en Diagonal Paraguay N° 254, departamento N° 503 D, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en contra de don **Christian Mauricio Adrián Araya Laso** cédula de identidad N° 9.981.247-8, Domiciliado: Diagonal Paraguay N° 254, departamento N° 503 D, comuna de Santiago, Región Metropolitana y contra quienes todos resulten responsables, por la participación en los hechos en calidad de coautores del artículo 15 número 1 respecto del delito de administración desleal del art. 470 número 11 y respecto del delito de apropiación indebida del art. 470 número 1, ambos del Código Penal y por el delito de simulación de contrato en perjuicio de tercero del artículo 471 número 2, todos del Código Penal y, en definitiva, que esta querella sea acogida a tramitación y que, se establezca como sanción aplicable a todos los querellados la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

PRIMER OTROSÍ: Solicito a US., tener presente que este interviniente se reserva para la instancia procesal correspondiente el ejercicio de las acciones civiles que conceden los artículos 59 y siguientes del Código Procesal Penal.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a US., se sirva disponer se remitan los antecedentes al Ministerio Público al objeto de que se dispongan las siguientes diligencias, sin perjuicio de las que se puedan solicitar durante el transcurso de la investigación:

1. Se de orden amplia de investigar a Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de que se establezca las diligencias que se consideren pertinente, para individualizar a los responsables y determinar la concurrencia de los hechos descritos.
2. Se levante el secreto bancario de los imputados.
3. Se tome declaración en calidad de imputados a los querellados, sobre la naturaleza y la justificación de la venta, de quienes procederán a declarar conforme a los hechos señalados en el presente libelo, principalmente las imputaciones, perjuicios y daños sufridos a causa de las acciones desplegadas por los querellados.
4. Se tome declaración en calidad de testigo a doña SANDRA PATRICIA RIVILLAS HERNANDEZ C.I. N° 25.703.294-9, sobre la naturaleza y la justificación de la venta a una tercera persona, de quienes procederán a declarar conforme a los hechos señalados en el presente libelo.
5. Se oficie a Red UC Christus para que envíe toda la documentación que tenga relativa a la condición de salud en la que se encontraba doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, en particular, el diagnóstico y resultados de exámenes que tengan de ella a partir de fecha de 07 de julio de 2017 en adelante.

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que mi calidad para actuar en representación de don Jorge Juri Y Doña Marisol Lazo consta en el mandato otorgado el 7

de septiembre de 2023 ante el Notario don Humberto Quezada Moreno y en el mandato otorgado con fecha 15 de enero de 2024 ante el Notario don Humberto Quezada Moreno.

CUARTO OTROSÍ: Solicito a US., tener presente que vengo a delegar el poder con quien actuó en la presente querella a doña **PAULA OLIVARES VARGAS**, cédula nacional de identidad N° 18.853.534-8, **MICAELA MÉNDEZ SILVA**, cédula nacional de identidad **19.078.145-3**, **KARINA VILAR TENEO**, cédula de identidad N° **15.143.285-9**, y a don **IVO ARTEAGA**, cédula nacional de identidad **17.285.369-2** todos abogados, habilitados para el ejercicio de la profesión, de mí mismo domicilio, quienes podrán actuar conjunta o separadamente.

QUINTO OTROSÍ: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, venimos en solicitar a US., se sirva disponer que las resoluciones judiciales que se dicten en la presente causa criminal sean notificadas a los correos electrónicos notificaciones@bustosgomez.cl

7º Juzgado de Garantía de Santiago

CERTIFICADO

Santiago, trece de febrero de dos mil veinticuatro.

El ministro de fe que suscribe certifica en causa **RUC 2410007828-3, RIT 1770 - 2024**, según consta en el sistema de apoyo a la gestión judicial (SIAGJ) que las personas que suscriben la presente Querella son:

Firmantes con Clave Única (Firma electrónica simple)		
Rut	Abogado	Nombre
15.777.249-K	SI	ANDRÉS ANTONIO BUSTOS DÍAZ
16.378.754-7	SI	ISIDORA ESPINOSA ARAVENA
18.853.534-8	SI	PAULA IGNACIA OLIVARES VARGAS
19.078.145-3	SI	MICAELA BELÉN MÉNDEZ SILVA
17.285.369-2	SI	IVO RADAMES ARTEAGA CARTAGENA
15.143.285-9	SI	KARINA VALERIA VILLAR TENEO

FELIPE IGNACIO MIRANDA TEJO
Jefe Unidad Administración de Causas
7º Juzgado de Garantía de Santiago

/







Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro

A LO PRINCIPAL: Conforme a lo dispuesto en los artículos 111, 112 y 113 del Código Procesal Penal, se admite a tramitación la querella interpuesta; remítase al Ministerio Público.

AL PRIMER, TERCER Y CUARTO OTROSÍ: Téngase presente.

AL SEGUNDO OTROSÍ: Téngase presente y resuelva el Ministerio Público.

AL QUINTO OTROSÍ: Como se pide, notifíquese en la forma solicitada.

Déjese copia de la querella y de esta resolución en la carpeta judicial.

Sirva la presente resolución como atento oficio remisor.

Notifíquese a los intervinientes.

RUC 2410007828-3

RIT 1770 - 2024

Resolvió, **HECTOR HUGO CARO MOLINA**, Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.



EN LO PRINCIPAL: Patrocinio y poder; **EN EL OTROSÍ:** Forma especial de notificación.

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°)

CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO, chileno, Ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° 9.981.247-8, domiciliado para estos efectos en calle Coronel Pereira N° 62, oficina 1001, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, querellado en causa **RIT N° 1770-2024**, **RUC N° 2410007828-3**, a S.S. con respeto digo:

Que, por este acto, vengo en designar patrocinantes y dar poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión don **SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES**, cédula nacional de identidad N° 13.548.666-3, y don **ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS**, cédula nacional de identidad N° 19.819.791-2, ambos domiciliados en Coronel Pereira 62, oficina 1001, comuna de Las Condes, Santiago, quienes firman el presente escrito en señal de aceptación.

POR TANTO;

SOLICITO A S.S.: tenerlo presente para todos los efectos legales.

OTROSÍ: Que para efectos de lo previsto en los artículos 22 y 31 del Código Procesal Penal, vengo en señalar como forma de notificación las siguientes direcciones de correo electrónico: scontreras@contrerasycia.com, acar@contrerasycia.com

SOLICITO A S.S.: Tenerlo presente.

Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

Resolviendo la presentación que antecede: Téngase presente y por constituido Patrocinio y Poder conferido por el querellado **CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO** a los abogados **SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES y ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS**, quienes asumen su defensa en la presente causa.

Como se pide a la forma de notificación indicada. Agréguese el correo electrónico señalado al sistema computacional SIAGJ, para efectos de su notificación.

Notifíquese a los intervinientes vía correo electrónico.

RUC 2410007828-3

RIT 1770 - 2024

Resolvió, Juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado diario la resolución precedente. Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro./jvr





En lo principal: Patrocinio y poder; **En el otrosí:** Forma especial de notificación.

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°).

Aída Rosemarie Laso Tirapegui, chilena, Cirujano Dentista, cédula nacional de identidad N° 6.085.539-0, domiciliada para estos efectos en calle Coronel Pereira N° 62, oficina 1001, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, querellada en causa **RIT N° 1770-2024, RUC N° 2410007828-3**, a S.S. con respeto digo:

Que, por este acto, vengo en designar patrocinante y dar poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión **don Sergio Ignacio Contreras Paredes**, cédula nacional de identidad N° 13.548.666-3, y dar poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión **don Andrés Ignacio Caro Contreras**, cédula nacional de identidad N° 19.819.791-2, ambos domiciliados en Coronel Pereira 62, oficina 1001, comuna de Las Condes, Santiago, quienes firman el presente escrito en señal de aceptación.

Por tanto;

Solicito a S.S.: tenerlo presente para todos los efectos legales.

Otrosí: Que para efectos de lo previsto en los artículos 22 y 31 del Código Procesal Penal, vengo en señalar como forma de notificación las siguientes direcciones de correo electrónico: scontreras@contrerasycia.com, acar@contrerasycia.com

Santiago, tres de mayo de dos mil veinticuatro

A la presentación que antecede; a todo: Téngase presente y por constituido Patrocinio y Poder conferido por el querellado **AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI**, a los abogados **SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES** y **ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS**, quienes asumen su defensa en la presente causa.

Como se pide a la forma de notificación indicada. Agréguese el correo electrónico señalado al sistema computacional SIAGJ, para efectos de su notificación.

Notifíquese a los intervinientes.

RUC 2410007828-3

RIT 1770 - 2024

Resolvió, Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En Santiago, a tres de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.-

/crl.-



RENUNCIA AL PATROCINIO Y PODER.

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°)

SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES y ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS, abogados, en representación de don **AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI**, imputada en causa **RIT N° 1770-2024, RUC N° 2410007828-3**, a S.S. con respeto decimos:

Que, por este acto venimos en renunciar al patrocinio y poder conferido por don Aída Rosemarie Laso Tirapegui, quien se encuentra informada de esta renuncia y del estado del juicio, no teniendo reclamos que formular.

POR TANTO;

SOLICITAMOS A S.S.: Tenerlo presente para todos los efectos legales.

RENUNCIA AL PATROCINIO Y PODER.

JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO (7°)

SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES y ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS, abogados, en representación de don **CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO**, imputado en causa **RIT N° 1770-2024, RUC N° 2410007828-3**, a S.S. con respeto decimos:

Que, por este acto venimos en renunciar al patrocinio y poder conferido por don Christian Mauricio Adrián Araya Laso, quien se encuentra informado de esta renuncia y del estado del juicio, no teniendo reclamos que formular.

POR TANTO;

SOLICITAMOS A S.S.: Tenerlo presente para todos los efectos legales.



7° Juzgado de Garantía de Santiago

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro.

A las solicitudes que anteceden: Téngase presente la renuncia de los defensores privados **SERGIO IGNACIO CONTRERAS PAREDES y ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS**, en representación de los querellados **AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI y CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO**. Sin perjuicio, de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 106 del Código Procesal Penal y de los deberes que establece.

Atendido a lo expuesto en el inciso segundo del mencionado artículo, se le designa Defensor Penal Público a don **VÍCTOR EDUARDO PROVIDEL LABARCA**.

Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.

Notifíquese a los intervinientes.

RUC 2410007828-3

RIT 1770 - 2024

Proveyó, Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado diario la resolución precedente.

Santiago dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro.

/rrt.-



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXXMXNXTXKP



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VXXMXNXTXKP

EN LO PRINCIPAL: Patrocinio y poder; EN EL OTROSÍ: Forma de notificación.

Señor(a) Juez(a) de Garantía de Santiago (7°)

Christian Mauricio Adrián Araya Laso, chileno, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° 9.981.247-8, domiciliado para estos efectos en Avenida Presidente Riesco N°5561, oficina 1901, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, querellado en causa **RIT N°1770-2024**, **RUC N°2410007828-3**, a S.S. respetuosamente digo:

Que, por este acto, vengo en otorgar patrocinio y poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, don **Ignacio Ananías Zaror**, cédula nacional de identidad N°16.365.982-4, y a doña **Carolina Sepúlveda Varela**, cédula nacional de identidad N°19.238.102-9, ambos domiciliados en Avenida Presidente Riesco N°5561, oficina 1901, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a quienes designo como defensores de mi confianza, y quienes firman el presente escrito en señal de aceptación.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S.: tenerlo presente para todos los efectos legales.

OTROSÍ: Que, para efectos de lo previsto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, solicito a S.S. tener presente que señalo como forma de notificación las siguientes casillas de correo electrónico: iananias@ledr.cl y csepulveda@ledr.cl.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S.: tenerlo presente para todos los efectos legales.

**7° Juzgado de Garantía de Santiago**

Santiago, trece de agosto de dos mil veinticuatro

A la solicitud que antecede, a todo: Téngase presente patrocinio y poder otorgado a los defensores penales privados Ignacio Ananías Zaror y Carolina Sepúlveda Varela, conferido en esta causa, por el querellado Christian Mauricio Adrián Araya Laso.

Ténganse presentes los correos electrónicos señalados, regístrese en el sistema computacional del Tribunal.

Notifíquese a los intervinientes.

RUC: 2410007828-3

RIT: 1770 - 2024

Proveyó, Juez 7° Juzgado de Garantía de Santiago

CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado diario la resolución precedente. Santiago, trece de agosto de dos mil veinticuatro./**rrt**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHPXXPVEVDJ



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XHPXXPVEVDJ

EN LO PRINCIPAL: Patrocinio y poder; **EN EL OTROSÍ:** Forma de notificación.

Señor(a) Juez(a) de Garantía de Santiago (7º)

Aída Rosemarie Laso Tirapegui, chilena, cirujano dentista, cédula nacional de identidad N° 6.085.539-0, domiciliada para estos efectos en Av. Presidente Riesco N° 5.561, oficina 1.901, Las Condes, en causa **RIT N°1770-2024** (RUC N°2410007828-3), a S.S. digo:

Que, por este acto, vengo en otorgar patrocinio y poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, don **Ignacio Ananías Zaror**, cédula nacional de identidad N° 16.365.982-4, y doña **Carolina Sepúlveda Varela**, cédula nacional de identidad N° 19.238.102-9, ambos domiciliados en Av. Presidente Riesco N° 5.561, oficina 1.901, Las Condes, a quienes designo como defensores de mi confianza, y quienes firman el presente escrito en señal de aceptación.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S.: tenerlo presente para todos los efectos legales.

OTROSÍ: Que, para efectos de lo previsto en el artículo 31 del Código Procesal Penal, SOLICITO A S.S. tener presente que señalo como forma de notificación las siguientes casillas de correo electrónico: iananias@ledr.cl y csepulveda@ledr.cl.

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

A la solicitud que antecede, a todo: Téngase presente patrocinio y poder conferido por parte del imputado **AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI**, a los abogados **IGNACIO ANANÍAS ZAROR** y **CAROLINA SEPÚLVEDA VARELA**.

Como se pide a la forma de notificación.

Notifíquese a los intervinientes vía correo electrónico.

RUC N° 2410007828-3

RIT N° 1770 - 2024

Resolvió, Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado diario la resolución precedente. Santiago
veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro. /djb

Pedro

Montt 1606 – Torre G 4 – Piso 4° / Fono: 5872550 – Fax: 5872575



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PZMLXPZXHQP

Pedro

Montt 1606 – Torre G 4 – Piso 4º / Fono: 5872550 – Fax: 5872575



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PZMLXPZXHQP



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PZMLXPZXHQP

7° Juzgado de Garantía Santiago

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

Resolviendo la presentación que antecede: Téngase presente el cierre de la investigación, se fija audiencia de Comunicación de No Perseverar en el Procedimiento, de conformidad al Artículo 248, del Código Procesal Penal, para el **día 09 de mayo de 2025, a las 09:00 horas, EDIFICIO A, PISO 3, SALA 302 de este Tribunal.**

Ante cualquier duda puede acudir ante su abogado defensor penal público, (sino contare con un abogado de su confianza), a quién puede contactar en Avda. Pedro Montt N° 1606 piso 5°, Edificio de la Defensoría Penal Pública, comuna de Santiago, o ingresar directamente a la página web www.dpp.cl mi DEFENSORIA OPCION: AGENDA HORA CON TU DEFENSOR o llamar al CALL CENTER 6003690200, y sin perjuicio de que el imputado pueda designar a un abogado de su confianza.

Notifíquese a los intervinientes.

RUC 2410007828-3

RIT 1770 - 2024

Resolvió, **JUEZ SEPTIMO GARANTÍA**, Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

/jrm



SOLICITA REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

S. J. DE GARANTÍA DE SANTIAGO

ANDRÉS BUSTOS DÍAZ, abogado en representación de los querellantes en causa **RUC 2410007828-3, RIT 1770-2024** , a SS respetuosamente digo:

Que, por este acto y encontrándome dentro de plazo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 257 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar a S.S. se fije audiencia con el objetivo de discutir respecto de la reapertura de la investigación, en razón de las argumentaciones que serán vertidas por esta parte querellante en dicha audiencia.

POR TANTO, siendo solicitada oportunamente la presente solicitud, en virtud de lo dispuesto por el artículo 257 del Código Procesal Penal

A SS PIDO, acceder a lo solicitado.

Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco.

A la solicitud de reapertura de la investigación: **discútase en audiencia** de Comunicación de la Decisión de no Perseverar en el Procedimiento fijada para el día 09 de Mayo del presente año, a las 09:00 horas, en el Edificio A, Piso 3, Sala 302 ante este Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ubicado en Avda. Pedro Montt N°1606, Edificio A, tercer piso, comuna de Santiago.

Notifíquese a los intervinientes vía correo electrónico.

RUC 2410007828-3

RIT 1770 - 2024

Resolvió, Juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado diario la resolución precedente. Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco./jvr





Recurso de reposición.**Señor(a) Juez(a) de Garantía de Santiago (7º)**

Ignacio Ananías Zaror y Carolina Sepúlveda Varela, abogados, en representación de doña **Aída Rosemarie Laso Tirapegui** y don **Christian Araya Laso**, en causa **RIT N° 1770-2024** (RUC N°2410007828-3), a S.S. respetuosamente decimos:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código Procesal Penal, y encontrándonos dentro de plazo, interponemos recurso de reposición en contra de la resolución dictada por S.S. con fecha 7 de abril 2025, por medio de la cual determinó habilitar la audiencia de comunicación de la decisión de no perseverar en el procedimiento fijada para el próximo 9 de mayo para efectos de discutir la solicitud de reapertura de la investigación de la parte querellante.

Como demostraremos a continuación, S.S., la solicitud de reapertura de la investigación presentada por la parte querellante debe ser **rechazada de plano**, puesto que (i) fue presentada fuera de plazo legal, y (ii) no cumple con los requisitos legales exigidos por el artículo 257 del Código Procesal Penal respecto a la precisión de las diligencias de investigación pendientes que fundan su solicitud.

I. ANTECEDENTES GENERALES

1. Con fecha **21 de marzo de 2025**, el Sr. Fiscal Adjunto Víctor Manuel Vidal Moya decidió cerrar la investigación en la presente causa y no perseverar en el procedimiento.
2. En consecuencia, el Sr. Fiscal presentó un escrito solicitando a S.S. citar a la audiencia prevista en la ley para comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento. En el referido escrito, se señala expresamente que la decisión de cierre **fue tomada con fecha 21 de marzo de 2025**:

De conformidad con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal comunico a US. que esta Fiscalía, con fecha **21-03-2025**, ha decidido cerrar investigación y no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación.

3. Adicionalmente, la decisión del Sr. Fiscal y la solicitud de audiencia constan en la plataforma SIAU (Sistema de Información y Atención a Usuarios) de la Fiscalía, con fecha **21 de marzo de 2025**, como se aprecia en la siguiente captura de pantalla:



4. En resolución de fecha 27 de marzo de 2025, S.S. tuvo presente el cierre de la investigación y fijó audiencia de comunicación de decisión de no perseverar en el procedimiento para el próximo 9 de mayo de 2025, a las 09:00 horas.

5. Con fecha **4 de abril de 2025**, la parte querellante presentó un escrito solicitando “se fije audiencia con el objetivo de discutir respecto de la reapertura de la investigación, en razón de las argumentaciones que serán vertidas por esta parte querellante en dicha audiencia”.

6. A dicha solicitud de la querellante, S.S. resolvió con fecha 7 de abril “discútase en audiencia de Comunicación de la Decisión de no Perseverar en el Procedimiento fijada para el día 09 de Mayo del presente año, a las 09:00”. En contra de esta resolución, interponemos el presente recurso de reposición.

II. LA SOLICITUD DE REAPERTURA FUE REALIZADA FUERA DE PLAZO

7. De conformidad con el artículo 257 del Código Procesal Penal, los intervinientes pueden solicitar la reapertura de la investigación reiterando diligencias precisas “**dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación**”.

8. Esta disposición legal, S.S., es inequívoca al establecer un plazo legal de **10 (diez) días** para la presentación de dicha solicitud. Cabe recordar que el cierre de la investigación es una decisión administrativa que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, en particular, al fiscal a cargo del caso.

9. En la especie, la decisión de cierre de la investigación fue adoptada por el Sr. Fiscal Adjunto Víctor Vidal Moya con fecha **21 de marzo de 2025**. Esta fecha consta expresamente tanto en el registro de solicitud de audiencia de la plataforma SIAU como en el escrito presentado por el fiscal ante este tribunal, mediante el cual solicitó se fijara audiencia para comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento.

10. En consecuencia, el plazo legal de 10 (diez) días para solicitar la reapertura de la presente investigación **venció el lunes 31 de marzo de 2025**.

11. Sin embargo, la parte querellante presentó su solicitud de reapertura de la investigación con fecha **4 de abril de 2025**, es decir, **fuera del plazo legal**.

12. Como es de su conocimiento, S.S., el artículo 16 del Código Procesal Penal señala que los plazos establecidos en materia procesal penal **son fatales e improrrogables**, a menos que se indicare expresamente lo contrario, lo que en este caso no ocurre.

13. Por todo lo expuesto, S.S., resulta evidente que la solicitud de la parte querellante fue presentada **de forma extemporánea**. En consecuencia, debe ser rechazada de plano, en virtud de que el plazo legal de 10 (diez) días fijado en el artículo 257 del Código Procesal Penal es fatal, improrrogable, y comienza a contarse desde la fecha del cierre de la investigación, esto es, el 21 de marzo de 2025.

III. LA SOLICITUD NO INDICA LAS DILIGENCIAS PRECISAS DE INVESTIGACIÓN QUE LA FUNDAN

14. Adicionalmente, el artículo 257 del Código Procesal Penal establece un requisito sustantivo para la procedencia de la reapertura, señalando que “los intervinientes podrán reiterar la solicitud de **diligencias precisas de investigación** que oportunamente hubieren formulado durante la investigación y que el Ministerio Público hubiere rechazado o respecto de las cuales no se hubiere pronunciado”.

15. La disposición legal citada es igualmente clara, S.S., en cuanto exige que la solicitud del interviniente debe **fundarse en diligencias precisas y específicas que se encuentren pendientes**. Es decir, no basta con la mera solicitud de habilitar una audiencia para discutir, recién en ese acto, qué diligencias fundan la solicitud de reapertura respectiva.

16. El hecho de que el artículo 257 exija expresamente que la solicitud se funde en “diligencias precisas” dentro del plazo de 10 días siguientes al cierre, demuestra que dicha exigencia debe cumplirse **al momento de presentar el escrito de solicitud ante el tribunal**, no bastando con la realización de una solicitud de mero trámite para diferir la discusión a una audiencia posterior.

17. Esta interpretación tiene también fundamento en el derecho a defensa del imputado, puesto que si la parte querellante no especifica desde un inicio cuáles son las diligencias en que basa su solicitud, la contraparte no puede preparar

adecuadamente su réplica, afectándose el principio de contradicción y el debido proceso.

18. En este caso, S.S., la querellante solicitó la reapertura de la investigación en términos excesivamente amplios, sin indicar diligencia pendiente alguna:

Que, por este acto y encontrándome dentro de plazo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 257 del Código Procesal Penal, vengo en solicitar a S.S. se fije audiencia con el objetivo de discutir respecto de la reapertura de la investigación, en razón de las argumentaciones que serán vertidas por esta parte querellante en dicha audiencia.

19. Es más, la propia solicitud señala que se basa en “las argumentaciones que serán vertidas por esta parte querellante en dicha audiencia”, lo cual evidencia que no cumple con el requisito legal de indicar con precisión las diligencias pendientes que vuelven necesaria la reapertura de la investigación.

20. La mera lectura del escrito presentado por la querellante basta para constatar que la solicitud carece del contenido mínimo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Penal, al no individualizar ninguna diligencia precisa ni indicar cómo éstas se encontrarían pendientes.

21. En consecuencia, S.S., el escrito presentado por la parte querellante no sólo fue **presentado fuera de plazo**, sino que además **incumple el requisito esencial de toda solicitud de reapertura**, que es señalar de manera clara y específica las diligencias pendientes que justifican dicha reapertura.

IV. PETICIÓN CONCRETA

22. Por todo lo anterior, S.S., solicitamos tener por interpuesto el presente recurso de reposición en contra de su resolución de fecha 7 de abril de 2025, acogerlo, y, en consecuencia, dejarla sin efecto, reemplazándola por una resolución que **rechace de plano** la solicitud de reapertura de la investigación presentada por la parte querellante, por ser extemporánea y por no cumplir con los requisitos legales exigidos por el artículo 257 del Código Procesal Penal.

POR TANTO,

SOLICITAMOS A S.S.: acoger el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución dictada por S.S. con fecha 7 de abril de 2025, dejándola sin efecto y reemplazándola por una que rechace la solicitud de reapertura de la investigación presentada por la parte querellante.

Santiago, nueve de abril de dos mil veinticinco.

Resolviendo recurso de reposición interpuesto por abogados Ignacio Ananías Zaror y Carolina Sepúlveda Varela en contra de resolución de fecha 07 de abril del presente año: Advirtiéndolo el tribunal que, sin perjuicio de lo comunicado por el Ministerio Público, la resolución en la cual se tuvo presente el cierre de la investigación fue notificada al abogado ANDRÉS BUSTOS DÍAZ el día 27 de marzo del presente año.

En virtud de lo anterior, encontrándose, la solicitud de reapertura de la investigación, dentro del plazo establecido en el artículo 257 del Código Procesal Penal, se rechaza recurso de reposición interpuesto.

Notifíquese a los intervinientes vía correo electrónico.

ulta de Notificaciones. - 7º Juzgado de Garantía de Santiago				
Tipo Notificación	Participante	Estado	Fec.Realización	Hora Notifica
Mail.	PAULA IGNACIA OLVARES VARGA	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Mail.	MICAELA BELÉN MÉNDEZ SILVA	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Mail.	ANDRÉS ANTONIO BUSTOS DÍAZ	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Mail.	FISCAL GENERICO TRIBUNAL 122º	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Mail.	VÍCTOR EDUARDO PROVIDEL LABRADOR	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Mail.	KARINA VALERIA VILLAR TENEO	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Mail.	IVO RADAMES ARTEAGA CARTAGNÓN	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Mail.	ANDRÉS IGNACIO CARO CONTRERAS	Realizada	27-03-2025 03:21:4	15:21
Certificación				
Código	Fec. Certif.	Tipo Certificación	Observación	

RUC 2410007828-3
RIT 1770 - 2024

Resolvió CARLA VALERIA CAPPELLO VALLE, Juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
CERTIFICO: Que con esta fecha notifiqué por estado diario la resolución precedente. Santiago, nueve de abril de dos mil veinticinco./jvr

